# SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1089400 - SP (2026/0144335-6)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATOR** | **:** | **MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ** |
| AGRAVANTE | : | JAKELINE SOUZA DE ALBUQUERQUE (PRESO) |
| ADVOGADO | : | RODRIGO RODRIGUES - SP449730 |
| AGRAVADO | : | MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL |
| AGRAVADO | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| IMPETRADO | : | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO |

**EMENTA**

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE DIVERSOS TIPOS DE ENTORPECENTES. ANOTAÇÕES RELATIVAS À CONTABILIDADE DO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, exige-se, além da primariedade e dos bons antecedentes, que o agente não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), firmou entendimento no sentido de que a utilização da natureza e da quantidade de drogas apreendidas para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige conjugação com outras circunstâncias concretas aptas a demonstrar a dedicação do agente à atividade criminosa ou sua integração a organização criminosa.

**Documento eletrônico VDA58805827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:01:44 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ**
**Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/08/2026 16:38:47**
**Código de Controle do Documento: a646fc9e-6949-454a-b49b-6fa474bd1bbc**

3. No caso concreto, a instância de origem apontou elementos concretos aptos a evidenciar a dedicação da agravante a atividades criminosas, notadamente a apreensão de relevante quantidade e variedade de entorpecentes – cocaína, maconha, haxixe, crack, K2, ecstasy e lança-perfume –, bem como a localização de anotações típicas da contabilidade do tráfico, circunstâncias que, analisadas em conjunto, demonstram não se tratar de pequena traficante ou de agente ocasional.
4. Agravo regimental não provido.

## RELATÓRIO

**O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ**:

**JAKELINE SOUZA DE ALBUQUERQUE** interpõe agravo regimental contra decisão monocrática em que a Presidência desta Corte Superior indeferiu liminarmente o habeas corpus e, por conseguinte, manteve inalterada a condenação da acusada a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, mais multa.

A agravante sustenta que o habeas corpus não deveria ter sido indeferido liminarmente por substituição de recurso próprio, diante da existência de flagrante ilegalidade na dosimetria, consistente em bis in idem pela utilização da quantidade e da variedade de drogas tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Aduz, ainda, a ausência de elementos concretos aptos a demonstrar dedicação da paciente a atividades criminosas, afirmando que a anotação apreendida se refere a um único dia e não evidencia habitualidade, bem como que a quantidade de droga apreendida é reduzida. Sustenta, assim, o cabimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração de 2/3, redimensionamento da pena, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito a julgamento colegiado.

## VOTO

**Documento eletrônico VDA58805827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:01:44 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ**
**Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/08/2026 16:38:47**
**Código de Controle do Documento: a646fc9e-6949-454a-b49b-6fa474bd1bbc**

**O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)**:

Apesar dos argumentos empregados pela agravante, entendo que não lhe assiste razão.

Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.

A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: "Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida." (**AgRg no AgRg no AREsp n. 2.458.375/RS**, Rel. Ministro **Ribeiro Dantas**, 5ª T., DJe 13/11/2023).

No caso, a instância de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas.

Para tanto, salientou a Corte estadual que (fl. 20, destaquei):

> No caso, além de a peticionária ter sido detido na posse de relevante quantidade de tóxicos, inclusive justificando a incidência da circunstância judicial do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, ela possuía **sete tipos de entorpecentes diversos, quais sejam: cocaína; maconha; haxixe; crack; K2; ecstasy e lança perfume**, dando conta que não se trata de pessoa principiante na traficância.
> Para além, com a ré foi localizada uma **folha com anotações de típicas de contabilidade do tráfico de drogas**, conforme se verifica de fls. 173/175, o que, somadas às ponderações supra, bem justificam a conclusão de que ela se dedicava às atividades criminosas, circunstância objetiva que impede o redutor.
> De se frisar que referida minorante tem por finalidade beneficiar o pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, qualidade não verificada na peticionária, pelas razões acima expostas.

**Documento eletrônico VDA58805827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:01:44 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ**
**Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/08/2026 16:38:47**
**Código de Controle do Documento: a646fc9e-6949-454a-b49b-6fa474bd1bbc**

Ademais, ressalto que, por ocasião do julgamento do **REsp n. 1.887.511/SP** (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, **tal como ocorreu no caso dos autos.**

Isso porque, na espécie, não foi apenas a variedade de drogas apreendidas que levou o Tribunal de origem à conclusão de que a ré seria dedicada a atividades criminosas. Ao contrário, foram também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito que, **em conjunto**, permitiram concluir que a acusada não seria um pequeno traficante ou um mero neófito em atividade criminosa.

Ademais, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o acusado não se dedicaria a atividades delituosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como é cediço, vedada na via estreita do habeas corpus.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (**AgRg no HC n. 749.888/RS**, Rel. Ministro **Jesuíno Rissato** (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).

À vista do exposto, **nego provimento ao agravo regimental**.

**Documento eletrônico VDA58805827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:01:44 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ**
**Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/08/2026 16:38:47**
**Código de Controle do Documento: a646fc9e-6949-454a-b49b-6fa474bd1bbc**